

한전KDN(주)

주의요구, 시정요구 및 통보

제 목 근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령

소 관 부 서 인사관리팀(인사관리팀)

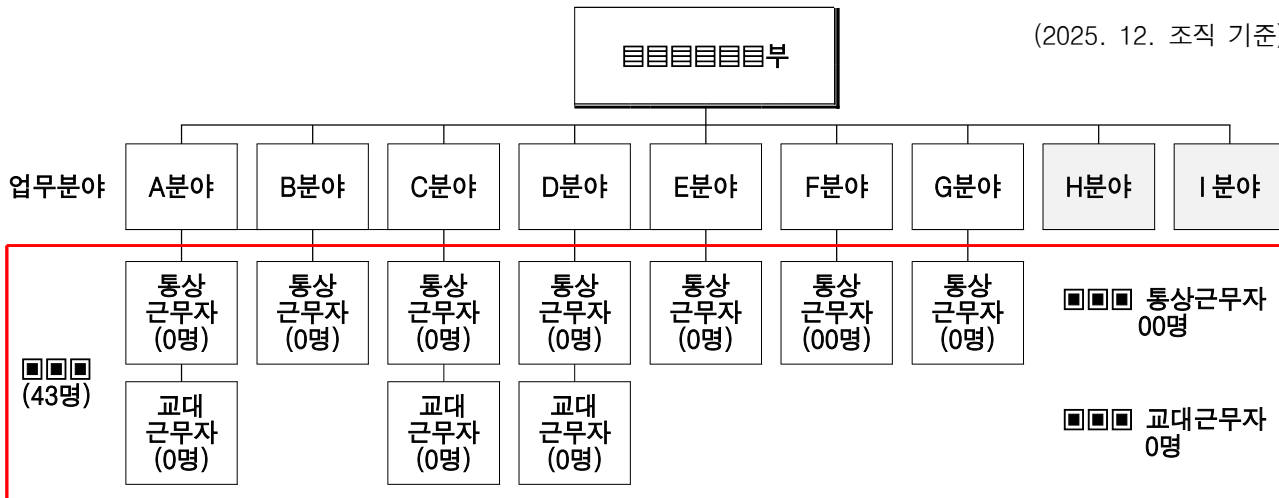
조 치 부 서 ① 인사관리팀(인사관리팀), ② 경영지원팀(경영지원팀), ③ 사법팀(사법팀)

내 용

1. 업무 개요

인사관리팀(인사관리팀)는 본사 인사관리팀 업무를 담당하고 있고 그 중 본사 인사관리팀 유지보수에는 [그림]과 같이 00명(통상근무자 00명, 교대근무자 0명)이 현장 업무를 수행하고 있다.

[그림] 인사관리팀 00명 조직 현황



그리고  처( 부) 통상근무자는 특정 휴일작업이 발생하면 평일 작업 가능 여부를 확인을 하고 부득이 휴일근무가 필요할 경우에만 휴일근무 계획을 수립하여 휴일근무를 수행하고 있고, 회사는 휴일근무자에 대한 보상으로 근무형태별 시간외근무 운영기준에 따라 시간외근무 수당을 지급하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제11조(사업 및 종업시각)에 따르면 사업 및 종업시각은 「취업규칙 시행세칙」으로 정하며, 같은 규정 제25조(연장근무, 야간근무 및 휴일근무)에 따르면 회사는 업무상 필요한 경우 연장근무, 야간 근무 및 휴일근무를 명할 수 있고, 연장근무·야간근무 및 휴일근무에 대해서는 「직원연봉규정」 별표 3(연봉외수당 지급기준)에서 정하는 바에 따라 수당을 지급한다고 되어 있다.

그리고 「취업규칙 시행세칙」 제3조(근태관리)에 따르면 소속장은 소속직원의 근태상황을 관리하여야 하며 근태주관부서는 근태상황을 확인·점검한다고 되어 있다.

또한 「직원연봉규정 시행세칙」 제3장(연봉외수당) 제10조(시간외근무수당)에 따르면 통상적으로 발생하는 연장·휴일근무에 따른 수당은 기본연봉에 산정되어 있으므로 이에 따른 시간외수당은 원칙적으로 지급하지 아니한다. 다만, 통상적인 근무 외에 특히 필요하다고 인정되어 근무하는 경우에는 예산의 범위에서 추가적인 시간외근무를 운영할 수 있고, 근무형태별 시간외근무 운영기준은 인건비 범위에서 따로 정한다고 되어 있다.

한편 「**□□□ 운영규정**」 제10조(복무)에 따르면 복무에 관한 사항은 「**취업규칙**」에

따르고, 같은 규정 제34조(연봉외수당)에 따르면 「직원연봉규정 시행세칙」 제3장(연봉외수당)을 준용한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 휴일근무 근태위반

■■■■■■■■부 휴일근무자 0인은 2025. 10. 16.부터 11. 15. 기간동안 부서장에게 휴일근무 명령을 받고 휴일근무를 실시하였다.

그러나 출근기록(사옥출입 및 차량출입 내역)과 근무시간을 비교한 결과, 휴일근무자 0인은 [표 1]과 같이 휴일근무 총 00건 중 총 00건의 출퇴근시간을 미준수하였다.

또한 휴일근무자 ○○○ 등 0인은 [표 1]과 같이 휴일(11. 2.) 예정된 작업이 취소되어 실제 출근하지 않았음에도 휴일근무를 한 것으로 허위 보고하였다.

[표 1] 휴일근무 근태위반 현황(2025. 10. 16.~11. 15.)

(단위: 건)

휴일근무월	근태사항	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	총합계
11월분	휴일근무일수	×	×	×	×	×	×	×	×
	출퇴근시간위반	×	×	×	×	×	×	×	×
	허위근무보고	×			×		×	×	×

자료: ▲▲▲▲부 사옥출입 및 차량출입내역 제출자료 재구성

그 결과 휴일근무자 0인은 시간외근무 명령 시 계획된 출퇴근 시간을 준수하지 않고 관행적이고 반복적으로 지각·조기퇴근·미출근 하는 등 「취업규칙」을 위반하였다.

나. 시간외근무 수당 부당 수령

■■■■■■■■부 휴일근무자 0인은 2025. 10. 16.부터 11. 15. 기간동안 휴일근무를 시행하고 그에 근거하여 시간외근무 수당을 신청하였다.

그러나 ■■■■■■■■부 ■■■의 휴일근무 현황 및 본사 사옥 출입기록을 비교한 결과, 휴일근무자 0인은 지각 및 조기퇴근, 예정작업일 미출근 사실이 있었으나 정상적으로 근무한 것으로 허위 보고하였고 그 결과 [표 2]와 같이 ○○○(×××,×××원), ○○○(××,×××원), ○○○(×××,×××원), ○○○(×××,×××원), ○○○(××,×××원), ○○○(×××,×××원), ○○○(×××,×××원) 등 0명이 2025년 11월분 시간외근무 수당 총 ×,×××,×××원을 부당하게 초과 수령하였다.

[표 2] '25년 11월분 시간외근무 수당 부당 수령 현황

(단위: 시간, 원)

구분	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	합계
휴일근로시간	××	××	××	××	××	××	××	×××
지각조기퇴근(시간)	×	×	××	××	×	×	×	××
허위근무(시간)	×			×		×	×	××
합계	××	×	××	××	×	××	××	××
단가금액(원)	××,×××	××,×××	××,×××	××,×××	××,×××	××,×××	××,×××	-
부당수령금액(원)	×××,×××	××,×××	×××,×××	×××,×××	××,×××	×××,×××	×××,×××	×,×××,×××

자료: ▲▲▲▲부 사옥출입 및 차량출입내역 제출자료 재구성

그 결과 휴일근무자 0인은 실제 근무시간 대비 시간외근무시간을 과다 신청 및 허위 보고하여 휴일근무 시간외근무 수당을 초과 수령하는 등 「직원연봉규정 시행세칙」의 시간외근무 운영기준을 위반하였다.

다. 업무 산출물¹⁾ 관리 및 승인 절차 미흡

국립수목원은 휴일 특정 작업이 발생하면 평일 작업 가능 여부를 확인하고 부득이 휴일근무가 필요할 경우에만 휴일근무 계획을 수립하여 휴일근무를 수행하여야 한다.

이에 감사실은 2025. 1. 1.부터 11. 15. 기간동안 [표 3]와 같이 00건의 휴일근무를 시행한 사항에 대해 평일 처리 가능 업무 여부를 확인하였으나 부당하게 휴일근무로 전환한 사례는 확인되지 않았다. 다만 휴일근무 이후 작업결과보고서 누락 0건, 작업결과 보고지연 00건이 확인되었으며, 휴일 작업을 입증할 수 있는 작업사진 등 증빙자료 0건이 누락되는 등 총 00건의 업무 산출물 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 3] '25년 국립수목원 휴일작업 근무명령 현황

(단위: 건)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	합계
휴일작업근무명령	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××
작업결과보고누락	×					×			×	×		×
작업결과보고지연	×	×	×		×			×	×	×	×	××
작업사진누락	×	×		×	×	×	×	×		×		×
전체 건수	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××

자료: 국립수목원 시간외근무 명령, 작업결과보고서 결재문서 재구성

그 결과 휴일근무의 필요성은 전반적으로 적정하였으나 휴일근무 종료 후 작업결과보고서 미작성 및 작업 결과에 대한 부서장의 실질적인 검토·승인 소홀로 인해 부당한 근무시간 인정 및 시간외근무 수당 과다 지급 상황이 초래하였다.

1) 결재문서, 작업결과보고서(작업사진 포함), 작업일지, 시간외근무 수당 지급내역

라. 근태관리 등 관리·감독 소홀

○○○은 2025. 10. 16.부터 11. 15. 기간동안 휴일근무자가 근태를 준수하지 않은 행위가 반복되었지만 작업에 대한 ◇◇사항 공지·당부 외에는 별다른 감독·지도 행위가 없었다.

또한 ○○○은 ■■■들의 휴일근무에 대한 시간외근무 시간을 검증하여야 하나 휴일근무자의 근태 시간을 직접 확인하지 않았고 실제 근무시간을 검증하는 절차도 수행하지 않아 휴일근무자에 대한 시간외근무 수당이 부당하게 지급되는 것을 예방하지 못하였다.

특히 휴일근무 종료 후 작업 결과에 대한 SNS(카카오톡) 단체방을 통하여 작업 종료만 확인하고 실질적인 작업결과보고서에 대한 확인을 소홀히 하여 작업자가 작업결과보고서를 작성하지 않는 문제점을 방치하는 등 작업결과 처리에 대한 관리·감독도 미흡하였다.

관계부서 및 관련자 의견

① 대상자 ○○○은 2025년 1월부터 현재까지 ×회 이상 휴일 근무시간을 준수하지 않았으며, 최근에는 2025. 11. 1. 14시에 조기퇴근하고 2025. 11. 2.에는 출근하다가 휴일 작업 취소로 자택으로 되돌아가는 등 지각은 없었고 조기퇴근만 다수 있었다고 진술하였다.

② 대상자 ○○○은 조기퇴근을 한 적은 다수 있었으나 결근은 없었다고 진술하였다.

③ 대상자 ○○○은 휴일근무 시 현장 공사가 일찍 종료되면 ○○○ 차장에게 보고한 후 조기퇴근을 한 적이 있다고 진술하였다.

④ 대상자 ○○○은 휴일근무 시 근태를 준수하지 못했으며, 2025. 11. 2.에는

출근하지 않은 것 같다고 진술하였다.

⑤ 대상자 ○○○은 1번 정도 조기퇴근을 한 적이 있다고 진술하였다.

⑥ 대상자 ○○○은 휴일근무 시 출근시간에 대해서는 준수하였지만 퇴근시간은 준수하지 않았으며, 2025. 11. 2.은 출근 계획이 있었으나 전날(11. 1.) 외부 공사 업체로부터 다음날(11. 2.) 작업 취소를 듣고 출근하지 않았다고 진술하였다.

⑦ 대상자 ○○○은 2025. 10. 15. 이전에는 지각과 조기퇴근 사실이 없었으나 이후에는 지각(1년 × 회)과 조기퇴근(1년 × 번)을 한 적이 있다고 진술하였다.

⑧ ○○○은 휴일근무 시 통상근무와 동일하게 근무시간을 엄격히 준수하지 못한 측면이 있었고, 다른 휴일근무자의 출퇴근시간을 충분히 확인하지 못하였으나, 현장 작업이 예정시간보다 조기에 종료되는 경우에는 휴일근무자를 조기퇴근 조치하였다고 진술하였다. 또한 근무시간을 고의로 허위 산정하여 시간외근무수당을 부당하게 지급할 의도는 없었고 다만 조기퇴근 처리와 관련한 근무시간 산정과정에서 착오가 발생하여 시간외근무 수당을 과다 신청한 사실은 있다고 진술하였다.

⑨ ○○○은 휴일근무자의 근태를 직접 점검·확인한 적은 없었고 해당 사항은 현장 관리감독자(○○○ 차장)가 확인한 것으로 알고 있었으며, 2025. 10. 16.부터 11. 15.까지 발생한 근태 위반사항에 대해서는 보고받은 사실이 없었다고 진술하였다. 또한 ○○○은 휴일근무 관련 작업결과보고서 승인 시에도 실제 출퇴근시간과 근무시간을 명확히 구분하여 검토하지 않았으며, 그 결과로 시간외근무 수당이 부당하게 지급된 사실을 인지하지 못하였다고 진술하였다.

⑩ ○○○부는 휴일근무자에 대한 근태관리를 소홀히 하여 시간외근무 수당이 과다 또는 허위로 지급된 사실을 인정하면서 관련 휴일근무자들이 부당 수령한 금액 전액을 환수 조치하고 소속 직원 대상으로 관련 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조사자 의견 ■■■■■■■■■■부 소속 휴일근무자 0인은 2025. 10. 16.부터 11. 15.까지의 휴일근무 명령에 따른 시간외근무 수행 중 다수의 지각 및 조기퇴근, 미출근 등으로 근태를 위반했을 뿐만 아니라 실제 휴일 근무시간 대비 시간외근무 시간을 과다 신청하고 시간외근무 수당을 부당하게 수령하는 등 「취업규칙」 및 「직원연봉규정 시행세칙」 등 제 규정을 위반하였다.

신고된 사항은 모두 사실로 확인되었으나 행위의 경중을 고려하여 이번 비위 사실에 대해서는 부당 이득 환수와 ☆☆ 조치를 취하고 이후 동일한 사례가 재발할 경우에는 엄중히 문책하는 것이 타당하다.

아울러 비위 행위자의 직상감독자 ○○○은 해당 부당 행위가 반복되는 동안 적절한 조치를 취하지 않은 등 관리·감독을 소홀히 한 책임이 인정되므로 ◆◆ 조치가 타당하다.

또한 ■■■■■■■■■■부는 휴일근무 종료 후 작업결과보고서 작성과 제출을 의무화하여 작업사진, 작업일지 등 증빙자료를 필수적으로 첨부하도록 기준을 마련하여 휴일근무 결과에 대해 실질적인 승인권자의 검토·승인 절차를 강화할 필요가 있다.

한편 ▲▲▲▲부는 회사 내 직원의 출입기록이 단순히 출입통제를 확인하는 수단이 아니라 근태 관련 객관적인 증빙자료로 활용될 수 있어 출입시스템의 출입기록을 장기 보존할 수 있도록 대책을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

■■■■■처장은

「취업규칙」 제11조, 「취업규칙 시행세칙」 제3조, 「직원연봉규정 시행세칙」 제10조를

위반하여 허위 근무보고 및 근태 위반, 시간외근무 수당 부당 수령한 관련자에게 “☆☆” 조치하고, 휴일근무 근태관리, 시간외근무 수당 지급 업무 등 관리를 소홀히 한 관련자에게 “◆◆” 조치하기 바랍니다.(◆◆)

처장은

- ① 부당하게 수령한 시간외근무 수당에 대하여 관련 직원 전원에게 부당 수령 금액 전액을 환수 조치하기 바라며,**(시정)**
- ② 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 소속 직원을 대상으로 시간외근무 및 휴일근무 관련 교육을 실시하기 바라며,**(통보)**
- ③ 휴일근무 종료 후 작업결과보고서 작성과 제출을 의무화하여 작업사진, 작업일지 등 증빙자료를 필수적으로 첨부하는 등 기준 및 승인절차를 강화하기 바랍니다.**(통보)**

♣♣♣♣실은 근태 관련 객관적인 증빙자료로 활용될 수 있는 출입시스템의 출입 기록을 장기 보존할 수 있도록 대책을 마련하기 바랍니다.(통보)

< 관련자 >

소속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령	☆☆
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령	☆☆
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령	☆☆
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령	☆☆
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령	☆☆
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령	☆☆
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 위반 및 시간외근무 수당 부당 수령	☆☆
○○○○○○○○처 ○○○○○○○○부	×	○○○ (xxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	근태 관리 등 관리·감독 소홀	◆◆